

RLI
NM

INF. A.U. N°: 58 /

ANT: Dictámenes de la Contraloría General de la República en materias de la ordenanza del PRC:

MAT: Solicita instruir se inicie el estudio tendiente a iniciar el proceso de modificaciones al plan regulador comunal para actualizarlo incorporando los requerimientos de la Contraloría General de la República.

LAS CONDES, **16 AGO. 2017**

DE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA.

**A: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.
SR. JOAQUÍN LAVIN INFANTE.**

Estimado Alcalde,

Durante los últimos años la Contraloría General de la República por medio de diversos dictámenes ha instruido al Municipio en el sentido de abstenerse de aplicar las normas objetadas por ella y, asimismo, modificar el Plan Regulador Comunal de Las Condes, a fin de ajustarlo la normativa legal vigente.

Dichos dictámenes fueron motivados como consecuencia de reclamos de particulares durante la tramitación de expedientes ante la Dirección de Obras Municipales, particularmente, en la etapa de observaciones, las que a nuestro juicio correspondían a la correcta y tradicional aplicación de las disposiciones contenidas en el Plan Regulador Comunal, y que ahora han sido cuestionadas por el Órgano de Control dando la razón a los interesados, situación que ha alterado la planificación urbana de la comuna.

A modo ejemplar y sin que ello agote todos los pronunciamientos recibidos por el Municipio en esta materia, hemos preparado un cuadro resumen de los dictámenes y su alcance respecto de la normativa contenida en la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal:

N°	DICTAMEN	AÑO	CONTENIDO
18	18862	2017	Art. 37. Fusión de predios en pasaje
17	12516	2017	Límite urbano Sector "El Remanso de Las Condes"
16	12084	2017	Arts. 40 y 40 Bis
15	3221	2017	Decreto N° 966. Obligatoriedad de Dictámenes

14	91838	2016	Predio Residual de Densificación y Predio Existente
13	89926	2016	Antejardines área EAa+cm
12	85070	2016	Decreto N° 729
11	85867	2016	Decreto N° 1.132
10	55973	2016	Antejardines área EAa+cm
9	28162	2016	Art. 41 Patentes de Alcoholes
8	27708	2016	Decreto N° 1.132

7	72095	2015	Comercio y servicio en DFL N°2
6	31863	2015	Art. 32 N° 5 y Art. 37
5	59932	2015	Antejardines Área EAa+cm

4	70608	2014	Estacionamientos no aplica precepto
3	31705	2014	Zona de Conservación Pdte. Errázuriz

2	48550	2011	Subdivisión predial mínima
---	-------	------	----------------------------

1	62805	2010	Art. 37. Fusión de predios en pasaje
---	-------	------	--------------------------------------

Como se dijo anteriormente, los distintos pronunciamientos de la Contraloría General de la República, verbigracia, el reciente Dictamen N° 26.526, de 2017, señala lo siguiente: *"...cabe recordar, asimismo, que en el apuntado dictamen N° 18.862 se instruyó a esa corporación edilicia en orden a efectuar las adecuaciones pertinentes en el referido instrumento de planificación territorial, de modo de ceñirse a la normativa legal y reglamentaria aplicable (...)"*.

Particular importancia reviste el Dictamen N° 85.862 de 28 de Noviembre de 2016, por medio del cual la Contraloría General de la República objetó el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 966, de 2014, cuyo propósito fue rectificar errores u omisiones contenidos en la Modificación N° 8 al Plan Regulador Comunal, de 2011, la que sufrió ajustes en su etapa final, atendido a que la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, no aprobó el texto refundido originario sino que un texto que contempló sus más recientes modificaciones.

En dicho Dictamen, la Contraloría General de la República señaló que las: *"...alteraciones debieron ser sometidas al procedimiento de modificación contenida en los enunciados artículos 43 y 2.1.11."* (Esto es, al procedimiento contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General).

Ello obligó al Municipio a rectificar el señalado Decreto Alcaldicio eliminado parte fundamental de las rectificaciones efectuadas al Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 729, de 2011, documento que Ud. debió firmar al inicio de su actual gestión alcaldía y que motivó la reunión sostenida con el Sr. Contralor General de la República a inicios del presente año y una reconsideración elevada por el Municipio al ente Contralor que no ha tenido respuesta.

Por otro lado, la Municipalidad de Las Condes ha recibido solicitudes de acceso a la información de profesionales ligados al rubro inmobiliario, solicitando la entrega de un texto que denominan como *"vigente y aplicable"* de la Ordenanza Local del PRC, en consideración, por un lado, a las modificaciones municipales efectuadas durante el transcurso del tiempo, y por otro,

a los dictámenes de la Contraloría General de la República que han declarado inaplicable varias disposiciones. (Solicitud de Acceso a la Información N°: MU135T0002104).

Así las cosas, resulta a nuestro entender urgente y necesario formular las adecuaciones a la Ordenanza del Plan Regulador Comunal con el objetivo de actualizarlo, manteniendo los objetivos de planificación que se encuentran en él plasmados ya que no han sido motivo de cuestionamientos por parte de la comunidad y nos han permitido progresar en el estándar de calidad de vida, lo que se refleja en los escalafones comparativos de comunas los últimos años en esta materia.

El despliegue realizado por la Dirección Jurídica del Municipio y del suscrito, elaborando documentos de reconsideración ante la Contraloría General de la República explicando la legalidad y ventajas de los cuerpos normativos elaborados desde el año 1995 a la fecha, han resultado vanos para poder revertir estos dictámenes que instruyen al Municipio a modificar su instrumento de planificación territorial y adecuarlo al marco legal vigente, proceso preocupante pues sin duda limitará la gestión urbanística que introdujo la actual normativa y que incluso fue replicada por otros municipios de la Región Metropolitana en sus inicios por su carácter innovador.

Por lo anteriormente expuesto, solito a Ud. que se instruya mediante Decreto Alcaldicio, el inicio de un proceso de estudio de la actualización del Plan Regulador Comunal de Las Condes, que contemple las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República para que este se adecúe al marco legal vigente, recuperando además aquellas rectificaciones contenidas en el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 966, de 2014, que debió ser derogado. Para llevar adelante dicha tarea, si así lo considera, le solicito ver la factibilidad de contar con el apoyo dentro de su disponibilidad del ex Alcalde Sr. Francisco de la Maza y la colaboración de la Dirección Jurídica y la Dirección de Obras Municipales.

Esperando su acogida al presente informe, le saluda atentamente,



PABLO DE LA LLERA MARTÍN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA

Distribución:

- Director Jurídico. Sr. Patricio Navarrete A.
- Secretario Comunal de Planificación. Sr. Alvaro Fuentes G.
- Directora de Obras Municipales Sra. Rocío Crisosto S.
- Archivo Asesoría Urbana.

OK / *f. a. m.*

